

1501237-59.2021.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... elementos suficientes de comprovar a prática do tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

A corroborar a imputação de tráfico aduzida em desfavor dos acusados está o relatório de investigação de fls. 532/545. Neste é informado que os acusados são conhecidos pela prática do tráfico de drogas, com denúncias do envolvimento do acusado Marcelo desde o ano de 2020 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

1501237-59.2021.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501237-59.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE AUGUSTO CANTIDIO e outros

Vistos.

ALEXANDRE AUGUSTO CANTÍDIO, qualificado a fls. 22, MARCOS ANTÔNIO DE ANDRADE PEREIRA, qualificado a fls. 23 e MARCELO BATISTA DA SILVA, qualificado a fls. 21, são processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 13 de julho de 2021, por volta de 18h16min, na Avenida MP5 - Belisário Rosa Leite, n. 1014, Mais Parque, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de propósitos, os denunciados, tinham em depósito e preparavam, para entrega a consumo de terceiros, 6 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 900,3 g; e, ainda, MARCELO BATISTA DA SILVA, vulgo "Perninha", agindo em concurso e unidade de propósitos com os demais denunciados, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, 1 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de

101,6 g; e sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados (fls. 754, 756 e 758).

Sobrevieram defesas preliminares (fls. 762/779, 782/794 e 815/821).

A denúncia foi recebida (fls. 892/897).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os acusados.

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 971/981).

A defesa do acusado Marcos Antonio e Marcelo, aduziram, em preliminar, a nulidade processual ante a invasão de domicílio; e, no mérito, pugnou pela absolvição e, na hipótese contrária, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixação de regime diverso do fechado, substituição da pena por restritiva de direitos. Requereu a defesa de Marcelo, ainda, a restituição do valor apreendido em posse dele (fls. 1014/1035 e 997/1010).

A defesa do corréu Alexandre, em preliminar, alegou nulidade ante a invasão do domicílio do acusado. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo, a aplicação da atenuante da confissão, a fixação de regime diverso do fechado em razão do tempo da prisão provisória, além do direito de recorrer em liberdade (fls. 1036/1065).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I - A regularização dos autos, dou os acusados por citados.

II - A preliminar de violação de domicílio deve ser afastada.

O artigo 5º, XI, da Constituição Federal estabelece que a "casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

A ação policial culminou com flagrante de tráfico de entorpecentes, com apreensão de aproximadamente um quilo de cocaína, na forma de pasta base, situação excepcionada pela norma constitucional citada.

As provas evidenciaram que o ingresso no imóvel pelos policiais militares se deu após a fuga do corréu Marcelo para o interior dele, conduta que ensejou a fundada suspeita a ensejar a abordagem policial.

Relataram os policiais que realizavam patrulhamento de rotina, ante a elevada incidência de furtos no bairro, seguido da visualização da atitude do acusado Marcelo em alterar a direção de deslocamento repentinamente ao avistar a viatura policial, seguido do ingresso no imóvel de propriedade do acusado Marcos.

Destarte, reputo que a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la.

A propósito, transcrevo excerto de julgado do Supremo Tribunal Federal: "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (STF - HC 98.340/MG, rel. Ministro Ricardo Lewandowski).

No mesmo sentido: "É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes" (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi).

Nessa toada, é o julgado recentíssimo do STJ: "No que diz respeito ao pleito de nulidade em razão da alegada infração à garantia da inviolabilidade do domicílio do paciente, assinala-se que o estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções àquele direito previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". (STJ. AgRg no Habeas Corpus nº 592.815-SP (2020/015549-5). Rel. Min. Felix Fischer, DJe 8 de setembro de 2.020).

III - No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/8), boletim de ocorrência (fls. 9/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudos de exames em peça (fls. 512/516), laudo de exame em celular (fls. 509/511,

546/563 e 798/806), laudo de exame químico toxicológico (fls. 529/531), relatório de investigações (fls. 517/528, 532/545 e 697/701) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e repousa sobre os réus.

IV - Na fase inquisitorial, os acusados negaram os fatos e a existência de drogas na residência de propriedade do corréu Marcos (fls. 6/8).

Em juízo, o acusado Alexandre confessou os fatos. Disse que estava no local para cortar a droga apreendida, a qual seria distribuída por outra pessoa. Afirmou que a casa era de propriedade do acusado Marcos e que o conhecia por ter trabalhado anteriormente com ele. Contou que conhecia o corréu Marcelo da rua e que ele era usuário de drogas. Negou a participação dos demais corréus na prática delitiva. Declarou ter pego a droga no mesmo dia em que foi preso.

O corréu Marcos negou os fatos. Disse que era o proprietário do imóvel, local onde costumava ir aos finais de semana, pois construía a área gourmet. Sobre os fatos, aduziu que estava no local trabalhando quando os corréus Alexandre e Marcelo chegaram ao local. Esclareceu que empresta o imóvel à Alexandre esporadicamente e que ele possui uma chave. Contou que saiu do local, todavia esqueceu uma bolsa e uma ferramenta, ocasião em que retornou logo após ao imóvel, momento em que a polícia adentrou o local. Indagado sobre as conversas aferidas no aparelho celular dele afirmou que era uma conversa com um conhecido dele sobre uma cocaína que ia "pegar" para uso próprio e afirmou que a necessidade de "cadastro" é porque poucas pessoas pegavam a droga com esse vendedor, que não era de Barretos. Acresceu que é usuário e que gosta de consumir droga de qualidade, por essa razão comprava cocaína por um preço mais alto e não nas biqueiras da cidade. Esclareceu que o "estoque" mencionado na mensagem era para guardar para uso próprio e que por ser droga de qualidade, usava menos quantidade. Sobre a fotografia de uma balança de precisão, a qual marcava o peso de 500g, negou ser do celular dele. Negou ter ciência de que Alexandre manipulava a droga na residência dele e que apenas viu a droga no momento em que retornou ao imóvel. Por fim, disse que sabia que Alexandre estava envolvido com o tráfico de drogas há cerca de 1 ano.

Em interrogatório judicial, o acusado Marcelo negou a prática delitiva. Disse que na data dos fatos o acusado Alexandre o convidou para ir até a casa de Marcos pois haveria mulheres no local. Contou que os policiais adentraram o imóvel logo após a chegada dele ao local e que ordenaram que ele e Alexandre deitassem no chão. Disse que levaram Alexandre para outro ponto no imóvel e depois voltaram com a droga. Declarou que o corréu Alexandre confessou a propriedade da droga e negou tê-lo visto manipular o entorpecente. Afirmou que estava na sala junto com Alexandre e aguardava a chegada das mulheres, momento em que os policiais abriram o portão e entraram no local. Negou ainda que estivesse na rua e ter retornado ao imóvel ao avistar a viatura policial. Por fim, relatou que possuía apenas o valor de R\$ 135,00 com ele.

O policial militar Daniel Mattos de Carvalho narrou que durante patrulhamento pelo bairro Mais Parque em razão de diversos furtos ocorridos no local, visualizou o acusado Marcelo, o qual caminhava na direção da viatura policial e, ao avista-los, demonstrou nervosismo, mudou a direção do deslocamento e passou a caminhar de forma mais rápida, até adentrar um imóvel que aparentava estar em obras. Disse que visualizou que no interior da residência que ele adentrou estava o acusado Alexandre, já conhecido nos meios policiais por distribuir drogas na cidade de Barretos e o corréu Marcos ao lado dele. Disse que visualizou Alexandre com uma peça de pasta base de cocaína, em cima de uma balança de precisão, que ele cortava em pedaços menores e que Marcos embalava essa droga em plástico preto. Contou que em cima de uma mesa havia uma caderneta com anotações. Acresceu que Marcelo foi acompanhado pela equipe policial até os fundos da residência e que ele tentou pular o muro para empreender fuga, todavia foi abordado e com ele, localizou R\$ 135,00 e um pedaço de pasta base de cocaína com aproximadamente 106 gramas. Em buscas pela residência afirmou que nada mais de ilícito foi localizado. Esclareceu que após o ingresso do corréu Marcelo no imóvel o portão permaneceu aberto aproximadamente 1 metro, ocasião em que adentrou o local. Aduziu que o corréu Alexandre assumiu a traficância e a propriedade da droga e disse-lhe que os demais corréus não tinham conhecimento dos fatos. O corréu Marcos afirmou-lhe que alugou a casa para

Alexandre para ele receber mulheres e que não tinha conhecimento da droga, que saiu da casa e voltou por ter se esquecido de algo ocasião em que se deparou com Alexandre cortando a droga. Por fim, narrou que Marcelo nada manifestou sobre os fatos e que no local havia ainda fitas adesivas, peneiras e uma faca.

Juarez José de Souza Junior corroborou o depoimento do colega de farda.

V - O conjunto probatório está apto a embasar a condenação dos acusados no delito a eles imputados.

Os policiais militares narraram com precisão e em detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante dos acusados. Houve a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, em forma de pasta base, balança de precisão, peneira e faca (com resquícios de cocaína, a teor do laudo pericial de fls. 512/516), uma caderneta com anotações compatíveis com contabilidade do tráfico (laudo de fls. 512/516) e dinheiro.

Os policiais narraram que realizavam patrulhamento de rotina ante a elevada incidência de furtos ocorridos no bairro 'Mais Parque', ocasião em que se depararam com o acusado Marcelo, o qual alterou o percurso e retornou rapidamente ao imóvel em que os acusados foram presos.

Destaco a assertiva dos militares de que, ao ingressarem no imóvel, de imediato avistaram os acusados Alexandre e Marcos em um cômodo, que o acusado Alexandre manipulava uma peça grande de entorpecente e realizava o corte em pedaços menores, os quais eram embalados por Marcos.

Afirmaram que Alexandre lhes confessou a prática do tráfico de drogas, em que pese tenha tentado eximir de responsabilidade os demais corréus.

Os policiais militares prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito justo quando dão conta de suas diligências.

A corroborar, a imparcialidade e a idoneidade do relato dos policiais está a conduta do acusado Alexandre em juízo, o qual confessou o tráfico de drogas tal como o fez aos policiais militares, com idêntica tentativa de elidir a culpa demais corréus.

De outro lado, a narrativa de Alexandre apresenta contradições no tocante a inocência dos corréus, as quais não são dignas de fé.

Primeiro, o acusado Alexandre confessou que cortava a droga apreendida no momento em que os policiais militares adentraram o imóvel. Em contradição, o corréu Marcelo afirmou que estava sentado na sala juntamente com Alexandre no momento em que a polícia militar ingressou e que não havia entorpecentes no local.

Segundo, o acusado Marcelo disse que foi até o imóvel a convite de Alexandre, informação esta que não foi trazida pelo corréu em interrogatório.

A inocência alegada pelo acusado Marcelo encontra-se isolada e dissociada das provas coligidas, principalmente ante a negativa vazia de que sequer estava fora do imóvel quando da abordagem policial, conforme trazido pelos policiais durante a instrução.

Ainda mais pueril a inocência aduzida pelo corréu Marcos.

Este afirmou que trabalhava na construção de um cômodo no imóvel de que é proprietário, ocasião em que chegaram ao local os corréus. Disse que em seguida deixou a residência, porém, retornou logo após para buscar uma ferramenta que havia esquecido, ocasião em que se deparou com Alexandre, o qual cortava a droga seguido da chegada dos militares ao local. Afirmou ainda que iniciou uma discussão com

Alexandre por não concordar com a atitude dele.

Obtempero que a narrativa de Marcos evidencia que houve um curto espaço de tempo entre a saída e o retorno dele ao imóvel, o que de fato, não seria suficiente para que o corréu Alexandre tivesse preparado todo o ambiente e iniciado a manipulação do entorpecente conforme confissão dele, apenas nesse pequeno lapso temporal.

Ainda, o corréu Marcos nada declarou sobre o que fazia Marcelo nesse momento.

Oportuno mencionar que Marcelo alegou que estava sentado na sala em companhia de Alexandre e que sequer havia entorpecente no local.

Outro ponto contraditório está na afirmativa de Marcos de conhecia Alexandre desde a infância, ao passo que este declarou que conhecia Marcos apenas por já ter trabalhado com ele anteriormente, fato este que, se verdadeiro, não justificaria que Marcos tivesse emprestado a ele o imóvel para práticas sexuais com mulheres diversas conforme afirmado por eles.

Além das contradições trazidas pelo acusado Marcos, o relatório de investigações analisa o conteúdo extraído do celular dele, com conversas indicativas da prática do tráfico de drogas (fls. 697/701).

Fls. 699.

Nas conversas entre MARCOS e BRANQUINHO aquele demonstra interesse em “pegar aquela parada lá, do cadastro, que só pega quem é cadastrado, quero pegar 'um tanto bom'”, e BRANQUINHO responde que se MARCOS quisesse ele iria pedir “pro cara, se ele estiver aí 'no Barretos', levar pra ele”.

MARCOS diz que precisa de 5 (cinco), e que o dinheiro está guardado. BRANQUINHO responde que o preço é “2 gramas = R\$ 120,00 (cento e vinte reais), vem tudo de pacotinho”.

BRANQUINHO estava trafegando pelas rodovias da região, dizendo que se encontrava em Severínia e iria amanhecer na baixada (santista). Diz ainda que o “responsável ou vendedor” seria de Guarulhos, e ficaria uma semana lá e outra semana em Barretos. Diz também que “a mercadoria” teria acabado e iria pegar mais naquela data, sendo que BRANQUINHO teria pedido para “cadastrar” MARCOS e que as conversas seriam somente por “zap” (whatsapp).

MARCOS ainda diz que “está trabalhando e que quer ter coisa boa no estoque, guardada”. BRANQUINHO diz para experimentar e ver se gosta, confirmando que “em Barretos está sem, tem que esperar chegar”. Esclarece ainda que “o que manda pra ele já manda tudo trabalhado, não manda solta”.

Indagado sobre este diálogo, o acusado Marcos apresentou versão pueril de que, apesar de ser usuário, comprava droga de qualidade para o uso e, inclusive, pagava mais caro para isso.

Todavia, o diálogo acima colacionado, aliado às demais provas coligidas constituem elementos suficientes de comprovar a prática do tráfico ilícito de drogas pelo acusado.

A corroborar a imputação de tráfico aduzida em desfavor dos acusados está o relatório de investigação de fls. 532/545. Neste é informado que os acusados são conhecidos pela prática do tráfico de drogas, com denúncias do envolvimento do acusado Marcelo desde o ano de 2020 e investigações a apontar o envolvimento dele com outras pessoas do tráfico de drogas.

Este relatório traz ainda a informação de que o envolvimento do acusado Alexandre com o tráfico de drogas tornou-se mais intenso a partir de 2020, com constantes denúncias nesse sentido, a fazer cair por terra a afirmação de Alexandre de que atuaria no comércio ilícito recentemente.

O conteúdo extraído do celular do réu Alexandre não traz conversas diretas relacionadas ao tráfico de drogas, todavia, há registros de comunicação constantes entre ele e diversas pessoas conhecidas e investigadas pelo delito de tráfico de drogas. Há no celular, ainda, a imagem de uma balança de precisão com a qual guarda grande semelhança com a balança de precisão apreendida no dia dos fatos (fls. 528 e fls. 512/516).

Destarte, por todo acima exposto, reputo que as drogas apreendidas pertenciam aos acusados e que, quer pela quantidade e modo de acondicionamento, aliada à apreensão de petrechos e à dinâmica dos fatos narradas pelos policiais, além dos relatórios de investigações e laudos periciais, se destinavam ao comércio espúrio.

V - Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita aos réus, a superar a presunção constitucional de inocência. Apurada a responsabilidade, passo a dosar as penas.

ALEXANDRE AUGUSTO CANTÍDIO.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/2 pelas seguintes circunstâncias judiciais.

A primeira é os maus antecedentes ostentados pelo acusado, aferível pela certidão condenatória de fls. 125 (processo nº 0007059-75.1999), fls. 126 (processo nº 0007435-32.1997), fls. 126/127 (processo nº 0007800-52.1998), fls. 127 (processo nº 0007919-76.1999), fls. 128 (processo nº 0008455-87.1999), fls. 131 (processo nº 0012649-23.2005) e fls. 135/136 (processo nº 0001125-51.2006).

A segunda é a natureza e quantidade da substância traficada. O réu utilizou-se de cocaína no comércio de entorpecentes, que consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Esta cocaína estava na forma de pasta base, a qual demanda vários misturas até o preparo final ao consumidor. Não obstante, a quantia apreendida era grande, 1 kg, ainda mais se se considerar a forma de pasta base.

A terceira, pela apreensão de petrechos com resquícios de cocaína - uma balança de precisão, uma peneira e uma faca, além de uma caderneta com anotações para controle do comércio espúrio (laudo de fls.512/516).

E a quarta, atinente a prática do delito em concurso de agentes, tal como demonstrou a prova.

A múltipla reincidência do acusado, constatada nas certidões condenatórias de fls. 122/123 (processo nº 0005457-63.2010), fls. 123/124 (processo nº 0006604-61.2009), fls. 125 e 184/185 (processo nº 0007299-15.2009), fls. 128 e 186 (processo nº 0008749-56.2010), fls. 130 e 185 (processo nº 0010638-84.2006), fls. 133 e 186 (processo nº 0013013-92.2005) e fls. 134 e 185 (processo nº 0014590-66.2009) impõe a exasperação da pena no dobro.

A atenuante da confissão permite a redução da pena em 1/6.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a múltipla reincidência.

Assim, a pena é fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 1250 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

MARCOS ANTÔNIO DE ANDRADE PEREIRA.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/3 pelas seguintes circunstâncias judiciais.

A primeira é os maus antecedentes ostentado pelo acusado, condenado anteriormente pelo mesmo delito de tráfico de drogas - certidão condenatória de fls. 190/191-processo nº 0007209-07.2009.

A segunda é a natureza e quantidade da substância traficada. O réu utilizou-se de cocaína no comércio de entorpecentes, que consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Esta cocaína estava na forma de pasta base, a qual demanda vários misturas até o preparo final ao consumidor. Não obstante, a quantia apreendida era grande, 1 kg, ainda mais se se considerar a forma de pasta base.

A terceira, pela apreensão de petrechos com resquícios de cocaína - uma balança de precisão, uma peneira e uma faca, além de uma caderneta com anotações para controle do comércio espúrio (laudo de fls.512/516).

E a quarta, atinente a prática do delito em concurso de agentes, tal como demonstrou a prova.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a condenação anterior por tráfico de drogas. Importante notar que o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da

produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminoso, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. Desta forma, reputo que o acusado se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminoso, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico. Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, a pena é fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

MARCELO BATISTA DA SILVA.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/3 pelas seguintes circunstâncias judiciais.

A primeira é os maus antecedentes ostentados pelo acusado, aferível pela certidão condenatória de fls. 201/202 (processo nº 0008697-36.2005) e fls. 208/209 (processo nº 0011624-72.2005).

A segunda é a natureza e quantidade da substância traficada. O réu utilizou-se de cocaína no comércio de entorpecentes, que consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. Esta cocaína estava na forma de pasta base, a qual demanda vários misturas até o preparo final ao consumidor. Não obstante, a quantia apreendida era grande, 1 kg, ainda mais se se considerar a forma de pasta base.

A terceira, pela apreensão de petrechos com resquícios de cocaína - uma balança de precisão, uma peneira e uma faca, além de uma caderneta com anotações para controle do comércio espúrio (laudo de fls.512/516).

E a quarta, atinente a prática do delito em concurso de agentes, tal como demonstrou a prova.

A múltipla reincidência do acusado, constatada nas certidões condenatórias de fls. 202/203 (processo nº 0009404-04.2005), fls. 203/204 (processo nº 0009552-83.2003) e fls. 207 (processo nº 0011450-34.2003), impõe a exasperação da pena em 1/2.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a múltipla reincidência, além dos maus antecedentes.

Assim, a pena é fixada em 10 anos de reclusão e ao pagamento de 999 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar os réus:

- a) ALEXANDRE AUGUSTO CANTÍDIO à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 1250 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal;
- b) MARCOS ANTÔNIO DE ANDRADE PEREIRA à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal; e,
- c) MARCELO BATISTA DA SILVA à pena de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 999 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal.

Denego aos acusados o direito de apelar em liberdade, ante aos péssimos antecedentes ostentados pelos acusados, além da múltipla reincidência dos corréus Alexandre e Marcelo. Em fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminoso, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar dos réus é necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, os acusados permaneceram presos durante toda a instrução processual, de modo que agora

condenados, sua soltura configurar-se-ia em contrassenso.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, o que o faço em relação aos corréus Alexandre e Marcelo ante as reincidências ostentadas por eles, além do montante da pena aplicada, e em relação a todos os acusados ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis - CP, artigo 33, §2º, "a" e § 3º.

Por igual fundamento, incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consoante aos artigos 44, I e II e 77, I ambos do Código Penal.

O réu Marcelo não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, conforme acima analisado. Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Determino a restituição do aparelho celular apreendido constante do laudo pericial de fls. 509/511, pois não há nos autos quaisquer elementos que o relacionem com a prática delitiva. Intime-se o réu para retirar o objeto, pessoalmente ou por procurador, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de ser determinada a sua destruição.

Determino a destruição do remanescente do entorpecente e demais objetos apreendidos, e declaro a perda dos celulares apreendidos (lacre 6102 e 6159), os quais foram utilizados como instrumento para a prática delitiva, a teor da prova pericial produzida e acima analisada.

Determino, a doação da balança de precisão apreendida a fls. 15/16, para o Instituto Federal de São Paulo - I.F.S.P., Campus Barretos.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos.

Condene os réus ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigido caso percam a condição de necessitados.

P.I.C.

Barretos, 20 de abril de 2022.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA